

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1423/2536

บริษัท น อม มิตร จำกัด
นาง จันทร์ สนใจ แท้
นาง ฉิม มาก เพชร กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1599, มาตรา 1600

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 223, มาตรา 229, มาตรา 247, มาตรา 288

การที่ศาลจะมีคำสั่งจำหน่ายคดีจากสารบบความในกรณีคู่ความมรณะตาม มาตรา 42 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ต้องเป็นกรณีที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมรณะในระหว่างที่คดีค้างพิจารณาอยู่ในศาลนั่นเอง เมื่อปรากฏว่าผู้ร้องถึงแก่กรรมระหว่างที่คดีค้างพิจารณาอยู่ในศาลอุทธรณ์โดยไม่มีผู้อยู่ในฐานะที่จะรับมรดกความแทนและไม่มีคำขอของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอให้หมายเรียกผู้ใดเข้ามาในคดีจนล่วงเลยกำหนดเวลา 1 ปี ย่อมเป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์ซึ่งคดีดังกล่าวค้างพิจารณาอยู่ที่จะสั่งจำหน่ายคดี คำสั่งศาลอุทธรณ์ที่ให้ยกคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนผู้มรณะไม่ใช่คำสั่งระหว่างพิจารณา แต่เป็นคำสั่งใด ๆ ที่ศาลอุทธรณ์มีอำนาจชี้ขาดได้ตามอำนาจที่มีอยู่และคำสั่งดังกล่าวอยู่ในบังคับของการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดซึ่งต้องยื่นฎีกาภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นอ่านคำสั่งให้คู่ความฟัง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223, 229 ประกอบด้วยมาตรา 247

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ได้ฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 2 ในฐานะส่วนตัวและทายาทของ นายจำ คองอ่อน และจำเลยที่ 3 ในฐานะส่วนตัวและผู้จัดการมรดกของนายจำ คองอ่อน ให้ชำระเงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่จำเลยทั้งสามได้ทำไว้กับ โจทก์ ในระหว่างคดีจำเลยทั้งสามได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล ยอม ใช้เงินตามฟ้องแก่โจทก์ ต่อมาจำเลยทั้งสามไม่ชำระ โจทก์จึงได้นำยึดที่ดินโฉนดเลข ที่ 329 ตำบลเกาะเกร็ด (เกาะศาลากุน) อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ของนายจำ คองอ่อน ออกขายทอดตลาด

ผู้ร้องยื่นคำร้องขัดทรัพย์และแก้ไขคำร้องขัดทรัพย์ว่าผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก ของนายจำ คองอ่อน โดยคำสั่งศาล และเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกองทรัพย์มรดกของ นายจำ คองอ่อน ที่ดินโฉนดเลขที่ 329 ที่โจทก์นำยึดมาขายทอดตลาดนั้น ผู้ร้องได้ ครอบครองปรปักษ์ ผู้ร้องจึงได้กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย นอกจากนี้ ศาลจังหวัด นนทบุรีได้พิพากษาว่าพินัยกรรมที่ตั้งจำเลยที่ 3 เป็นผู้จัดการมรดกของนายจำ คองอ่อน เป็นพินัยกรรมปลอม จำเลยที่ 3 จึงไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกของนายจำ คองอ่อน และไม่มีอำนาจที่จะทำสัญญาประนีประนอมกับโจทก์ สัญญาประนีประนอม ยอมความและคำพิพากษาดำเนินยอมจึงไม่มีผลบังคับจำเลยทั้งสามโจทก์จึงไม่มีอำนาจ ยึดที่ดินโฉนดที่ 329 มาขายทอดตลาด ขอให้ถอนการยึดที่ดินดังกล่าว

โจทก์ให้การและแก้ไขคำให้การว่า คำร้องขัดทรัพย์ของผู้ร้องไม่สมบูรณ์ตาม กฎหมาย ที่ดินโฉนดเลขที่ 329 ที่โจทก์นำยึดคดีนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของนายจำ คองอ่อน เมื่อนายจำ คองอ่อนถึงแก่กรรม ที่ดินดังกล่าวจึงตกเป็นมรดกแก่ทายาท ผู้ร้องไม่เคย ครอบครองที่ดินด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ หนังสือรับสภาพหนี้และสัญญา ประนีประนอมยอมความที่จำเลยทั้งสามทำไว้ต่อโจทก์เป็นสัญญาที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย ขอให้ยกคำร้องขัดทรัพย์

จำเลยทั้งสามให้การว่า หันที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามเป็นหนี้ที่สมบูรณ์ ผู้ร้องไม่ได้ครอบครองทรัพย์สินที่ดินโฉนดเลขที่ 329 จนได้กรรมสิทธิ์ ขอให้ยกคำร้องขาดทรัพย์

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า การที่ผู้ร้องร้องขาดทรัพย์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายจำ คองอ่อน นั้น ตามกฎหมายผู้ร้องจะร้องไม่ได้เพราะที่ดินพิพาทเป็นของนายจำอยู่แล้ว แต่ข้อความต่อมาที่ผู้ร้องอ้างว่า ผู้ร้องครอบครองทรัพย์สินที่ดินพิพาทจนได้กรรมสิทธิ์แล้ว จึงไม่ขัดว่าผู้ร้องได้ร้องในฐานะส่วนตัวหรือผู้จัดการมรดกของนายจำ คองอ่อน ที่เป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินคำร้องขาดทรัพย์จึงเป็นคำร้องเคลือบคลุมไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีคำสั่งยกคำร้องขาดทรัพย์ของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ นางสาวเบญจมา สนใจแท้ได้ยื่นคำร้องลงวันที่ 17 สิงหาคม 2533 ว่า นางจันทร์ผู้ร้องได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2533 นางสาวเบญจมาเป็นทายาทของนางจันทร์ จึงขอเข้าสวมสิทธิของนางจันทร์ขอศาลอุทธรณ์ได้สั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนนางจันทร์ผู้ร้องต่อไปด้วย

จำเลยทั้งสามยื่นคำคัดค้านใจความสำคัญว่า นางจันทร์ผู้ร้องยื่นคำร้องในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกของนายจำ คองอ่อน เป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่เป็นมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599, 1600 ไม่อาจตกทอดอันผู้ร้องจะขอเข้ารับมรดกความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 42 ได้ ทั้งต่อมาในระหว่างอุทธรณ์ จำเลยทั้งสามได้ชำระหนี้ให้โจทก์ โจทก์ไม่ติดใจบังคับคดีและถอนการบังคับคดีต่อศาล ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตแล้วจึงไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาคดีต่อไป นอกจากนี้ยังปรากฏว่าศาลฎีกาได้พิพากษาถอนถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดกแล้ว สิทธิในการร้องขาดทรัพย์ในฐานะผู้จัดการมรดกจึงสิ้นสุดลง

โจทก์ไม่คัดค้าน

ในวันนัดไต่สวนคำร้องของนางสาวเบ็ญจา สนใจแท้ ทนายโจทก์แถลงว่าที่ดินพิพาทที่โจทก์ขอให้ยึดนั้น ฝ่ายโจทก์ได้ถอนการยึดแล้วตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2533 ทนายนางสาวเบ็ญจาแถลงว่าศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2529 โดยได้ถอนนางจันทร์จากการเป็นผู้จัดการมรดกของนายฉ่ำ คงอ่อน ทนายจำเลยที่ 2 และที่ 3 แถลงรับว่านางสาวเบ็ญจา สนใจแท้ เป็นบุตรนางจันทร์ ส่วนจำเลยที่ 1 ไม่มาศาล แต่ตามคำคัดค้านของจำเลยที่ 1 ไม่ได้คัดค้านว่านางสาวเบ็ญจาไม่ได้เป็นบุตรนางจันทร์ศาลชั้นต้นเห็นว่า เมื่อที่ดินพิพาทที่มีการร้องขอตทรัพย์ถูกถอนการยึดไปแล้วประกอบกับตามคำร้องขอตทรัพย์ คำแถลงของกลุ่มความในวันนัดไต่สวนคำร้องของนางสาวเบ็ญจา สนใจแท้ และคำแถลงคัดค้านของจำเลยทั้งสามเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้ในเรื่องนางสาวเบ็ญจา สนใจแท้ ขอเข้ารับมรดกความแทนที่นางจันทร์ผู้มรณะได้จึงให้งดการไต่สวน รีบส่งสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์ส่งต่อไป

ต่อมาศาลอุทธรณ์ไม่มีคำสั่งว่า "คดีนี้นางจันทร์ สนใจแท้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายฉ่ำ คงอ่อนเจ้ามรดกซึ่งการเป็นผู้จัดการมรดกนั้น เป็นสิทธิเฉพาะตัวของนางจันทร์ สนใจแท้ เมื่อนางจันทร์ สนใจแท้ ถึงแก่กรรมแล้วการเป็นผู้จัดการมรดกย่อมระงับไปด้วย นางสาวเบ็ญจา สนใจแท้แม้จะเป็นบุตรและทายาทนางจันทร์ สนใจแท้ ก็จะเข้ามาเป็นกลุ่มความแทนนางจันทร์ สนใจแท้ ผู้มรณะไม่ได้ เว้นแต่ผู้ร้อง (นางสาวเบ็ญจา) จะได้เป็นผู้จัดการมรดกของนายฉ่ำ คงอ่อน เจ้ามรดกก่อนจึงให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ" โดยศาลชั้นต้นอ่านคำสั่งศาลอุทธรณ์ให้กลุ่มความฟังเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2534

ต่อมาวันที่ 28 มิถุนายน 2534 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาว่าเมื่อนางจันทร์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายฉ่ำ คงอ่อนผู้ร้องถึงแก่กรรมไม่มีผู้อยู่ในฐานะที่จะรับ

มรดกความแทน นางจันทร์ผู้ร้องยื่นคำขอเข้ามาในคดีและไม่มีคำขอของคู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอให้เรียกบุคคลที่อยู่ในฐานะที่จะรับมรดกความได้เข้ามาในคดี จนล่วงพ้นกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่ผู้ร้องถึงแก่กรรม จึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลอุทธรณ์ โดยศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้คู่ความฟังเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2534

นางสาวเบ็ญจา สนใจแท้ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่นางสาวเบ็ญจา สนใจแท้ ฎีกาประการแรกว่า ที่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้จำหน่ายคดีเพราะไม่มีผู้อยู่ในฐานะที่จะรับมรดกความแทนผู้มรณะ และไม่มีคำขอของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอให้หมายเรียกผู้ใดเข้ามาในคดีจนล่วงเลยกำหนดเวลา 1 ปี นับแต่ (นางจันทร์) ผู้ร้องถึงแก่กรรมนั้น ศาลอุทธรณ์ไม่มีอำนาจที่จะสั่งจำหน่ายคดี ต้องส่งสำนวนไปให้ศาลฎีกาสั่ง เพราะเป็นคำสั่งผิดระเบียบขัดประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 27 นั้น เห็นว่า การที่ศาลจะมีคำสั่งจำหน่ายคดีจากสารบบความตามมาตรา 42 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนั้น จะต้องเป็นกรณีที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมรณะในระหว่างที่คดีค้างพิจารณาอยู่ในศาลนั้นเอง คดีนี้ปรากฏว่านางจันทร์ สนใจแท้ ผู้ร้องถึงแก่กรรมระหว่างที่คดีค้างพิจารณาอยู่ในศาลอุทธรณ์โดยไม่มีผู้อยู่ในฐานะที่จะรับมรดกความแทนและไม่มีคำขอของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอให้หมายเรียกผู้ใดเข้ามาในคดีจนล่วงเลยกำหนดเวลา 1 ปี เช่นนี้ ย่อมเป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์ซึ่งคดีดังกล่าวค้างพิจารณาอยู่ที่จะสั่งจำหน่ายคดีเสียได้ หากแต่ต้องส่งสำนวนไปให้ศาลฎีกาสั่งดังที่นางสาวเบ็ญจาผู้ฎีกาเข้าใจไม่ ที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งจำหน่ายคดีชอบแล้ว ฎีกาของนางสาวเบ็ญจาฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่นางสาวเบ็ญจา สนใจแท้ ฎีกาประการต่อไปว่าที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยก คำร้องของนางสาวเบ็ญจาโดยอ้างว่านางจันทร์ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึดในฐานะผู้ จัดการมรดกของนายจำลองอ่อน จึงเป็นสิทธิเฉพาะตัวของนางจันทร์ สนใจแท้ นั้นไม่ ถูกต้อง เพราะนางจันทร์ สนใจแท้ มิได้ร้องขอในฐานะผู้จัดการมรดกฐานะเดียวแต่ นางจันทร์ร้องขอในฐานะเป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาทจนได้กรรมสิทธิ์โดยปรกฤษ์ ด้วยเห็นว่า คำร้องของนางสาวเบ็ญจา สนใจแท้ ที่ขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนนาง จันทร์ผู้มรณะ และศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องของนางสาวเบ็ญจาโดยศาลชั้นต้น อ่านให้คู่ความฟังเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2534 นั้น ไม่ใช่คำสั่งระหว่างพิจารณา แต่เป็น คำสั่งใด ๆ ที่ศาลอุทธรณ์มีอำนาจสั่งชี้ขาดได้ตามอำนาจที่มีอยู่ และคำสั่งเช่นนี้อยู่ใน บังคับของการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดี ซึ่งนางสาวเบ็ญจาสนใจแท้ ต้อง ยื่นฎีกาภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ 21 มีนาคม2534 ทั้งนี้ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223, 229ประกอบด้วยมาตรา 247 แต่นาง สาวเบ็ญจา สนใจแท้ ยื่นฎีกาคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2534 จึงเกิน กำหนด 1 เดือนเป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาของนาง สาวเบ็ญจา สนใจแท้ จึงเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

(เพี้ยน พุทธสุตตดา-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ